

1500359-40.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2068853/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23553065 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 608/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2068853 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

KAUA EDUARD ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500359-40.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2068853/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23553065 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 608/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2068853 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

KAUA EDUARD MARQUES

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

20/04/2022

Réu Preso

Em 20 de abril de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR^a. FABIANA MARIA MORAES CANATELLI RODRIGUES, DD^a. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu KAU A EDUARD MARQUES, bem como sua Defensora Técnica, DRA. Keila Ferreira Poles OAB 375705/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Juceli Batista Rodrigues e João Batista de Almeida (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com a sua Defensora. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de

Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu KAUÁ EDUARDO MARQUES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, II, "j" do Código Penal, eis que, em no dia 11 de março de 2022, por volta das 18h, na rua Isaltino Campos Vieira, 261 e na rua Sebastião Osvaldo de Oliveira, 10, bairro Vila Angélica, nesta cidade e comarca de Tatui, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 1 porção de cocaína com peso bruto aproximado de 0,80 gramas, 10 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 8,6 gramas e 28 porções de crack, substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 5,2 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, o denunciado praticava o tráfico, sendo que, para tanto, permanecia na via pública com algumas porções em mãos, de forma a facilitar as entregas aos interessados, e guardava o restante da droga nas proximidades, visando dificultar a apreensão. Além disso, mantinha mais drogas na residência, onde guardava também os valores auferidos com as vendas. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina - já cientes do envolvimento de KAUÁ com o comércio espúrio - quando o avistaram, na calçada, mexendo atrás de um banner fixado na parede do imóvel. Ao notar a aproximação da viatura, KAUÁ saiu caminhando. Houve a abordagem e, na revista pessoal, foram encontrados R\$195,00, aparelho de telefonia celular e 01 porção de cocaína. Inquirido, KAUÁ admitiu que havia guardado drogas atrás do banner, onde foram localizadas 10 porções de cocaína, embaladas de forma idêntica àquela anteriormente apreendida. Na residência do denunciado, na gaveta do guarda-roupas, foram encontrados R\$482,00. Em seguida, com apoio de cão farejador, foram localizadas 28 porções de "crack". Notificado pessoalmente (fls. 77), o réu apresentou Defesa Preliminar (fls. 86/87). Então, procedeu-se o regular recebimento da denúncia em 14 de fevereiro de 2022 (fls. 107/110). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. De outro giro, a Defesa Técnica pugnou pela absolvição do réu, sustentando, em apertada síntese, insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para porte de drogas para uso próprio, bem como, em caso de condenação pelo crime narrado na exordial, pela concessão de todos os benefícios legais cabíveis a incidir na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Certidões de objeto e pé a fls. 27/28 e fls. 29/30. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido acusatório comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada à tipicidade da conduta. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 6/7), pelo auto de constatação preliminar (fls. 8/9), pelo laudo do exame químico-toxicológico (102/105) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. O réu, em sede policial (fls. 13), manteve-se silente. Em juízo o réu disse que a versão dos guardas não é verdadeira. Foi abordado juntamente com um menor, perto da rua do bar

do gordo. Eles o abordaram e o mandaram aguardar, enquanto isso um deles foi até o bar do gordo e voltou com um saquinho de salgado com droga dentro. Esses mesmos guardas já o abordaram quando era menor e depois de sua maioridade também. Na sua casa só havia dinheiro, não havia droga. Esse dinheiro era seu, pois tem dinheiro no banco que sua mãe deixou para ele e havia pedido para o seu irmão retirar o dinheiro para arrumar eu celular. O adolescente foi liberado. Não estava perto de nenhum banner. Esses guardas forjaram esses fatos para ele. Não está com nenhuma porção de cocaína. Trabalha roçando com seu irmão. Tem várias passagens na vara da infância por tráfico. Tem 18 anos. Perguntas da acusação – foi GCM Almeida que colocou a droga para ele. Estava em companhia do adolescente Jeferson. Confirma que já foi preso uma ocorrência em que também estava Jeferson e Rian e eram outros guardas que também o perseguem. O réu ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa negou os fatos, deduzindo versão de “perseguição” dos agentes de segurança e que os fatos teriam sido forjados. Ocorre que a versão do réu veio desacompanhada de qualquer lastro probatório, inclusive nem mesmo a origem lícita do dinheiro encontrado em sua casa conseguiu demonstrar. Vejamos: O Guarda Civil Municipal Joao Batista de Almeida, ouvido em solo policial a fls. 10, narrou "Que Durante patrulhamento de Romu e canil pelo bairro vila Angélica patrulhamento que se dava pela rua Isaltino Campos Vieira, 261 que depararam com o indivíduo Kauã já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecente , este estava pegando algo atrás de um banner o qual 'estava na parede, Kauã ao perceber que seria abordado saiu andando rapidamente, ato contínuo ele foi abordado e feito revista pessoal o Gcm Juceil localizou em poder do mesmo R\$ 195,00 em espécie 01 aparelho celular Samsung e 01 porção de cocaína embalada a vácuo mais conhecido como Aricanduva. Kauã de imediato confessou que ele havia colocado embaixo do Banner eram mais 10 porções de cocaína embalada a vácuo também confessou que em sua casa tinha dinheiro oriundo do tráfico na gaveta de seu guarda-roupa. Que foram até a casa de Kauã e lá foi localizado R\$ 482,00 em espécie na gaveta indicada pelo mesmo. Ato contínuo ele também nos levou até o “mocó” onde teria mais entorpecentes com o apoio do cão Tom foi localizado mais 28 pedras de crack acondicionadas em plástico amarelo. Kauã informou para as guarnições que os entorpecentes e o dinheiro eram tudo de sua propriedade. Dada voz de prisão em flagrante pelo delito de tráfico de entorpecente. Que o mesmo foi informado dos seus direitos e conduzido até o pronto-socorro Municipal onde passou por 'exame de corpo de delito e posteriormente foi apresentado na Central de Flagrantes". Em juízo disse que na data dos atos estavam em patrulhamento de Romu e Canil pelo bairro Vila Angelica e visualizaram o réu perto de um banner grudado na parede e com a aproximação da viatura o réu saiu andando. Com o réu foi encontrado dinheiro, uma porção de cocaína e um celular e admitiu que havia escondido 10 porções de cocaína embaixo do banner, o que foi encontrado e que em sua casa havia mais entorpecentes. Kaua ainda apontou onde escondia mais entorpecentes e com apoio do cão encontraram no local apontado por ele mais 28 porções de crack. Na residência do réu encontraram valor e dinheiro. Já tinha conhecimento que o réu já tinha envolvimento com o trafico e que já havia sido processado na vara da infância e juventude. O réu os tratou com muita educação, mostrava-se sóbrio e não portava nenhum instrumento para uso da droga. Convergindo em mesmo sentido, o Guarda Civil Municipal Juceil Batista Rodrigues, em solo policial (fls. 12), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Angelica e em determinado momento viram o réu mexendo atrás de uma faixa de um letreiro (banner) e ao ver a viatura saiu andando. Em abordagem com o réu foi encontrado dinheiro, um porção de cocaína e um celular. O réu disse que havia entorpecente escondido debaixo do banner, e realmente encontraram mais 10 porções de cocaína. O réu ainda apontou um esconderijo e ali foram encontradas 28 porções de crack. O réu já era conhecido dos meios policiais e já o havia abordado anteriormente. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos

agentes públicos, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Nesse sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu

Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergente dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os insuspeitos e coerentes depoimentos dos agentes de segurança, os quais relataram, em uníssono, terem abordado o acusado que apontou parte dos entorpecentes embaixo do banner, parte num esconderijo e dinheiro guardado em sua residência e 2) o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 102/105), cujo teor atesta que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Assim, indisfarçável é a finalidade mercantil das drogas, a despeito do acusado não ter sido flagrado vendendo drogas. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado.

Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) a localização do réu pegando algo atrás de um banner e ao perceber que seria abordado saiu andando rapidamente, 3) a não localização de instrumentos ou apetrechos para o uso de drogas; 4) a forma de acondicionamento da droga, em pequenas porções, forma típica da “venda a varejo” de entorpecentes; 5) a informação dos guardas, de que, informalmente, o acusado admitiu a prática do tráfico de drogas e 6) a existência de valores em poder do réu sem demonstração da origem lícita. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Dês. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “ependrof” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao

usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exames químico-toxicológico a fls. 65/71) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33 da Lei 11343/06 – trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o fato típico narrado na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. De fato, observo que o apontamento criminal retratado a fls. 27 se refere a ação penal em curso e, a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisória: “embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.” (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena a incidir. No termos da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicar a atenuante da menoridade por se encontrar a pena no mínimo legal. Ademais, convém destacar a inaplicabilidade da incidência da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado.

Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu que foi condenado provisoriamente por tráfico de drogas (fls. 27), bem como, ostenta passagens junto a vara da infância e juventude (fls. 29 e 30), tem-se sua dedicação a atividades criminosas, restando inviabilizada a concessão da benesse em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006." (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime fechado, considerando a personalidade incorrigivelmente criminosa do acusado, pois, mesmo em liberdade provisória concedida em outro feito, tornou a ser envolver com a criminalidade, denotando franca escalada delitiva, a qual somente pode ser contida pela fixação do regime prisional mais severo (arts. 33 e ss. c.c. art. 59, todos do Código Penal). Ademais, observo que as circunstâncias que justificaram a fixação do regime prisional mais severo também impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A tão só quantidade de pena inviabiliza a concessão do sursis. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, JULGO PPROCEDENTE a pretensão punitiva para, condenar o réu KAUÁ EDUARDO MARQUES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que se trata de pessoa que já fora agraciada com o benefício de responder solto a feito criminal, também por tráfico de drogas, e tornou a delinquir, denotando persistência na seara criminosa e que, em liberdade, tornará a delinquir novamente. Assim, sua prisão mostra-se necessária para garantir a ordem pública. Oportunamente, guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se o réu para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que os entorpecentes apreendidos já foram periciados, destruam-se as drogas na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art.91, II, "b", do Código Penal, c.c. art.63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do bem apreendido (R\$ 677,00 em dinheiro - fls. 06), pois comprovada sua proveniência criminosa, em favor da união, apropriados ao Funad (§1º do referido art.63). Pela Defensora do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já,

intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 78). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA